“11·29”

2018年11月29日10时25分许，位于南海区大沥沥北沥头西工业区自编26号的佛山市燕胜钢业有限公司发生一起机械伤害事故。工人罗朝照在清理金属打包液压机料槽内的金属废料时不慎被推头挤压，当场死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令 第493号)的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》(南府复〔2014〕391号)的文件要求，成立了“11·29”大沥燕胜机械伤害事故调查组，由区安监局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、大沥镇等单位人员组成，区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

(一)事故名称:“11·29”大沥燕胜机械伤害事故。

(二)事故发生时间:2018年11月29日10时25分许。

(三)事故发生地点:南海区大沥沥北沥头西工业区自编26号。

(四)事故单位(个人):佛山市燕胜钢业有限公司,李康富。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：76万元。

调查组认定，“11·29”大沥燕胜机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1、佛山市燕胜钢业有限公司（以下简称燕胜公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA52CN2F17；住所：佛山市南海区大沥沥北沥头西工业区自编26号；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李建荣；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2018年10月16日；营业期限：长期；经营范围：金属及金属矿批发；五金产品批发；五金零售；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）（《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。目前该公司主营废旧不锈钢金属回收，将剪切后的不锈钢废料通过金属打包液压机挤压成一定规格的长方体出售。

2、李康富，男，汉族，1983年8月23日出生，住址：广东省吴川市长岐镇低村23号。李康富为听力残疾人，残疾等级三级，残疾人证号：44088319830823113223。

（二）死者的基本情况

死者罗朝照，男，汉族，1967 年 8 月 8 日出生，住址：广西德保县东凌乡陇门村门上屯 69 号。

（三）涉事设备情况

涉事设备是金属打包液压机，产品名称是 300T 前推包打包机，由佛山市南海区科上液压机械厂制造，型号规格是 300T 半自动，产品编号是 KS1213C16-1，料箱尺寸为 1500mm×2500mm，推头尺寸 1500mm×790mm。金属打包液压机操作平台（可搬动）设置在主机的西边，离料箱大概 2 米，有 4 个控制杆，面向操作平台从左往右第四个控制杆为侧缸控制杆，通过操控侧缸控制杆，可以控制推头前进或者后退。

三、事故发生经过及直接原因

（一）事故发生经过

2018 年 11 月 29 日上午，燕胜公司的员工罗朝照和李康富在公司车间协同进行金属打包作业，李康富负责操作金属打包液压机，罗朝照在旁边配合工作（包括使用钢筋捆绑压好的不锈钢料和清理打包机内的碎料）。10 时 25 分许，金属打包液压机停止运作时，罗朝照进入金属打包液压机料槽内清理金属碎料，期间李康富未认真观察料槽情况，往后拉操作平台上的侧缸控制杆（即侧缸后退），推头往盖板方向回收，导致罗朝照被后退的推头挤压住腰部以下位置。李康富发现后马上操作侧缸控制杆使推头前进将罗朝照救出。附近员工马上通知李建荣，李建荣立即拨打 120。救护车到达现场后，随车医生确认罗朝照死亡。

（二）事故直接原因

罗朝照违反操作规程，在未告知李康富情况下从操作间隙进入金属打包液压机料槽内清扫金属废料；李康富在未认真观察料槽情况下操作金属打包液压机的推头，导致罗朝照被回收的推头挤压住腰部以下位置，造成罗朝照当场死亡。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

南海区安监局11月29日12时5分接到大沥镇安监局报告后，由应急值班领导冯仕良副局长带队，14时30分到达现场处置。

事故发生后，大沥镇公安、安监、沥北社区工作人员到现场处置，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改。区安监部门已经到现场进行事故调查、取证工作，要求事故发生单位佛山市燕胜钢业有限公司一要全力做好事故善后处理工作；二要积极配合事故调查组做好事故调查工作；三要立即停产整顿；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区安监局启动应急响应，按规定程序上报。大沥镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府组织燕胜公司与死者家属进行赔偿

事宜协商，燕胜公司与死者家属签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关企业及人员存在的问题

（一）罗朝照违反操作规程，在未告知李康富情况下从操作间隙进入金属打包液压机料槽内清扫金属废料，被金属打包液压机推头回收时挤压致死，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（二）李康富在未认真观察料槽情况下操作金属打包液压机的推头，导致罗朝照被回收的推头挤压致死，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条之规定。

（三）燕胜公司未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；对员工进行安全生产教育培训不足，未能保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能；安全管理缺失，未配备安全生产管理人员；作业现场未能根据危险因素设置相应的安全警示标志，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条、第三十二条、第四十一条之规定。

六、对事故有关责任单位的处理意见

（一）罗朝照，因罗朝照在事故中死亡，建议免于处罚。

（二）李康富，建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

（三）燕胜公司，建议南海区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对岗位风险点危险源辨识流于形式，不能督促员工严格执行安全生产规章制度，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员特别是新入职员工具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监管力度，督促企业开展安全风险自辨自控、事故隐患自查自治。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，必要时落实强制措施并曝光，强化企业抓安全生产的内生动力和行动自觉。

（三）各镇（街道）要进一步加大对金属回收行业的监管力度，重点开展对该行业领域内金属打包液压机使用单位的专项检查，采取多样手段提升检查水平和实效，督促企业落实主体责任、做好安全生产工作，防范类似事故发生。

（四）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“11·29”大沥燕胜机械伤害事故调查组

2018年12月21日